

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 중대한 범죄를 저질러 무기징역을 선고받았습니다. 이후, 을은 사건의 경위와 갑의 반성 등을 고려하여 법률상의 감경 사유가 인정되어 형량을 감경하기로 결정했습니다.

【질문】 갑의 무기징역을 법률상 감경할 경우, 을은 갑에게 몇 년의 징역형을 선고할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

무기징역을 법률상 감경할 경우 형법 제 55 조에 따라 10 년 이상 50 년 이하의 징역 또는 금고로 감경됩니다. 따라서 을은 갑에게 10 년에서 50 년 사이의 징역형을 선고할 수 있습니다. 다만 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제 14 조는 무고죄에 대한 가중처벌 규정으로 본 사안의 감경 범위 결정과는 직접적인 관련이 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 55 조(법률상의 감경) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 55 조(법률상의 감경)

① 법률상의 감경은 다음과 같다.

1. 사형을 감경할 때에는 무기 또는 20 년 이상 50 년 이하의 징역 또는 금고로 한다.
 2. 무기징역 또는 무기금고를 감경할 때에는 10 년 이상 50 년 이하의 징역 또는 금고로 한다.
 3. 유기징역 또는 유기금고를 감경할 때에는 그 형기의 2 분의 1 로 한다.
 4. 자격상실을 감경할 때에는 7 년 이상의 자격정지로 한다.
 5. 자격정지를 감경할 때에는 그 형기의 2 분의 1 로 한다.
 6. 벌금을 감경할 때에는 그 다액의 2 분의 1 로 한다.
 7. 구류를 감경할 때에는 그 장기의 2 분의 1 로 한다.
 8. 과료를 감경할 때에는 그 다액의 2 분의 1 로 한다.
- ② 법률상 감경할 사유가 수개있는 때에는 거듭 감경할 수 있다.

• 해설: 무기징역 또는 무기금고를 감경할 때에는 10 년 이상 50 년 이하의 징역 또는 금고로 합니다. 이 조항은 법률상 감경 사유가 인정될 때 무기형의 감경 범위를 명확히 정하고 있습니다. 따라서 갑의 무기징역은 이 범위 내에서 감경되어야 합니다.

▶ 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제 14 조(무고죄) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 14 조(무고죄) 이 법에 규정된 죄에 대하여 「형법」 제 156 조에 규정된 죄를 범한 사람은 3 년 이상의 유기징역에 처한다.

• **해설:** 이 법에 규정된 죄에 대하여 형법 제 156 조에 규정된 죄를 범한 사람은 3 년 이상의 유기징역에 처합니다. 본 조항은 무고죄에 대한 가중처벌 규정이므로 무기징역 감경의 기준이 되는 조항은 아닙니다.

▶ **형법 제 156 조(무고)** [✓ 실존] [· 내용미확인]

• **조문 원문:** 제 156 조(무고) 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 자는 10 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

• **해설:** (해설 없음)

【결론】

갑의 무기징역은 형법 제 55 조에 따라 10 년 이상 50 년 이하의 징역으로 감경될 수 있습니다. 을은 이 범위 내에서 구체적인 형량을 선고할 수 있으며, 감경 사유가 여러 개라면 거듭 감경할 수도 있습니다. 다만 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제 14 조는 본 사안과 무관하므로 감경 범위 결정 시 고려하지 않습니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **2/2** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증